



P U T U S A N

Nomor 467/Pdt.G/2025/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. KANTI SEHATI SUKSES (PT. KANTISS), berkedudukan di Jl. Belakang Factory No.23 Braga, Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh YUS ANSARI sebagai Direktur Perseroan PT KANTISS, lahir di Bukittinggi 24-03-1972, Islam, beralamat di Komplek Banceuy Permai F-6 No.23 RT.003 RW.003 Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Dadang Suganda, S.H., Djumyadi, S.H., M.H. dan Wali Zagat Luhung Akbar, S.H., Kesemuanya Advokat, dari Kantor Hukum DADANG SUGANDA, S.H. & PARTNERS, Cipagalo Girang Ganng Haji Rahmat No 47 Kelurahan Margasari, Kecamatan Buahbatu Kota Bandung-40286, alamat email : djumyadis@gmail.com bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. SHIGEI APPAREL INDONESIA (PT. SHAI) dahulu PT. SHAFIRA APPAREL INDONESIA, berkedudukan di Jalan Sekelimus Barat No.2 Kelurahan Batununggal Kecamatan Bandng Kidul Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Firman Hidayat, S.H., M.H. sebagai Direktur PT.Shigei Apparel Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Oktober 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 6 Oktober 2025 dalam Register Nomor 467/Pdt.G/2025/PN Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 467/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang Suplier yang memasok berbagai jenis kain kepada Tergugat PT. SHIGEI APPAREL INDONESIA (PT. SHAI) dahulu PT. SHAFIRA APPAREL INDONESIA , dimana kain-kain tersebut digunakan sebagai bahan pembuatan berbagai hijab dan busana muslim merk Shafira dan Zoya;
2. Bahwa jenis kain yang dipasok oleh Penggugat kepada Tergugat diantaranya berjenis KAMANIYA PLAIN SCARF dengan berbagai corak warna yaitu ELECTRIC BLUE, MAROON 061, DUSTY PINK, PALE PURPLE, OFF WHITE 076, BLUE OCEAN, DUSTY GREEN, KHAKY, DARK BROWN, NAVY dan sebagainya sesuai yang dipesan oleh Tergugat;
3. Bahwa pemesanan dan pemasokan kain-kain tersebut tidak dibuatkan perjanjian secara khusus antara Penggugat dengan Tergugat, namun dilaksanakan sesuai permintaan dari Tergugat kepada Penggugat;
4. Bahwa dari tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan 17 Juli 2024 Penggugat telah beberapa kali memasok kain-kain jenis KAMANIYA PLAIN SCARF dengan berbagai corak warna tersebut, dengan besaran harga sebagaimana yang tercantum dalam tagihan (invoice) setiap pasokan yang daftarnya dimasukan ke dalam Outstanding Purchase Invoice sebagai berikut :

No	No. P.O.	No. Invoice	Date	Due Date	Total	Out Standing
1	SAI.PO.12.2 3.00054	SAI.PI.02.2 4.00149	28 Feb. 2024	28 May 2024	356,240 ,633.	152,954,8 76.
2	SAI.PO.10.2 3.00039-3	SAI.PI.02.2 4.00248	28 Feb. 2024	28 May 2024	4,146,2 21.	4,146,221.
3	SAI.PO.11.2 3.00047-3	SAI.PI.03.2 4.00041	15 Mar 2024	13 Jun 2024	250,525 ,661.	250,525,6 61.
4	SAI.PO.01.2 4.00138	SAI.PI.03.2 4.00191	15 Mar 2024	13 Jun 2024	12,500, 000.	12,500,00 0.
5	SAI.PO.01.2 4.00053- SAI.PO.01.2	SAI.PI.03.2 4.00192	15 Mar 2024	13 Jun 2024	5,060,0 00	5,060,000

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 467/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4.00180					
6	SAI.PO.12.2 3.00054-2	SAI.PI.03.2 4.00042	15 Mar 2024	13 Jun 2024	139,443 ,659.	139,443,6 59.
7	SAI.PO.11.2 3.00066-4	SAI.PI.02.2 4.00055	19 Mar 2024	17 Jun 2024	94,862, 500.	94.862.50 0
8	SAI.PO.10.2 3.00038-3	SAI.PI.04.2 4.00145	04 Apr 2024	03 Jul 2024	1,550,8 50.	1,550,850.
9	SAI.PO.11.2 3.00047-4	SAI.PI.05.2 4.00050	14 May 2024	12 Aug 2024	46,119,4 50.	46,119,450 .
10	SAI.PO.10.2 3.00029-5	SAI.PI.05.2 4.00042	14 May 2024	12 Aug 2024	31,047, 630.	31,047,63 0.
11	SAI.PO.01.24. 00138-7	SAI.PI.05.2 4.00047	15 May 2024	13 Aug 2024	5,000,0 00.	5,000,000.
12	SAI.PO.02.2 4.00042	SAI.PI.05.2 4.00046	15 May 2024	13 Aug 2024	34,408, 000.	34,408,00 0.
13	SAI.PO.02.24 .00042-2	SAI.PI.05.2 4.00048	15 May 2024	13 Aug 2024	115,230, 000.	115,230,00 0.
14	SAI.PO.12.2 3.00054-3	SAI.PI.06.2 4.00051	06 Jun 2024	04 Sep 2024	303,565 ,500.	303,565,5 00.
15	SAI.PO.12.2 3.00054-4	SAI.PI.06.2 4.00052	06 Jun 2024	04 Sep 2024	143,137 ,050.	143,137,0 50.
16	SAI.PO.12.2 3.00050	SAI.PI.06.2 4.00056	06 Jun 2024	04 Sep 2024	77,782, 973.	77,782,97 3.
17	SAI.PO.12.2 3.00051	SAI.PI.06.2 4.00053	06 Jun 2024	04 Sep 2024	77,007, 083.	77,007,08 3.
18	SAI.PO.12.2 3.00052	SAI.PI.06.2 4.00055	06 Jun 2024	04 Sep 2024	77,007, .	77,007,08

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 467/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					083.	3.
19	SAI.MR.12.2 3.00113	SAI.PI.06.2 4.00054	06 Jun 2024	04 Sep 2024	171,326 ,558..	171,326,5 58.
20	SAI.PO.12.2 3.00107	SAI.PI.06.2 4.00057	06 Jun 2024	04 Sep 2024	187,997 ,209.	187,997,2 09.
21	SAI.PO.01.2 4.00138-3	SAI.PI.06.2 4.00061	10 Jun 2024	08 Sep 2024	28,250, 000.	28,250,00 0.
22	SAI.PO.01.2 4.00138-4	SAI.PI.06.2 4.00062	11 Jun 2024	09 Sep 2024	46,375, 000.	46,375.00 0
23	SAI.PO.01.2 4.00138-5	SAI.PI.06.2 4.00063	11 Jun 2024	09 Sep 2024	19,500, 000.	19,500,00 0.
24	SAI.PO.12.2 3.00104	SAI.PI.06.2 4.00118	11 Jun 2024	09 Sep 2024	230,963 ,599.	230,963,5 99.
25	SAI.PO.02.2 4.00042-3	SAI.PI.06.2 4.00074	12 Jun <u>2024</u>	10 Sep 2024	28,151, 000.	28,151,00 0
26	SAI.PO.02.2 4.00042-4	SAI.PI.06.2 4.00075	12 Jun <u>2024</u>	10 Sep 2024	15,858, 500	15,858,50 0
27	SAI.PO.02.2 4.00042-5	SAI.PI.06.2 4.00076	12 Jun <u>2024</u>	10 Sep 2024	100,096 ,000.	100,096,0 00.
28	SAI.PO.01.2 4.00138-2	SAI.PI.06.2 4.00060	13 Jun <u>2024</u>	11 Sep 2024	32,750, 000.	32,750,00 0.
29	SAI.PO.11.2 3.00047-5	SAI.PI.06.2 4.00088	21 Juni 2024	19 Sep 2024	67,052, 350.	67,052,35 0
30	SAI.PO.12.2 3.00108	SAI.PI.06.2 4.00119	21 Juni 2024	19 Sep 2024	229,385 ,085.	229,385,0 85.
31	SAI.PO.02.2 4.00042-6	SAI.PI.07.2 4.00047	08 Jul 2024	06 Oct 2024	123,889	123,889,5

Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 467/Pdt.G/2025/PN Bdg



					,500.	00
32	SAI.PO.02.2 4.00042-7	SAI.PI.07.2 4.00048	11 Jul 2024	19 Oct 2024	48,047, 000.	48,047,00 0.
33	SAI.PO.08,2 3.00006- SAI.PO.10.2 3.00010	SAI.PI.07.2 4.00053	17 Jul 2024	15 Oct 2024	82,000, 000.	82,000,00 0.
34	SAI.PO.01.2 4.00138-6	SAI.PI.07.2 4.00058	24 Jul 2024	22 Oct 2024	4,500,0 00.	4,500,000
35	SAI.PO.01.2 4.00053	SAI.PI.07.2 4.00066	24 Jul 2024	22 Oct 2024	2,990,0 00.	2,990,000.
TOTAL					3.193.7 66.094	2,990,480, 337

5. Bahwa dari 35 Purchase Order (P.O) dengan total Invoice (tagihan) sebesar Rp. 3.193.766.094,- (Tiga milyar seratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu Sembilan puluh empat rupiah), maka yang belum dibayar (out standing) sampai saat ini adalah sebesar Rp. 2.990.480.337,- (Dua milyar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah)
6. Bahwa Penggugat sudah sering kali menagih uang tagihan tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat selalu mengatakan belum ada uang untuk membayar tagihan atas pemasokan kain dari Penggugat kepada Tergugat yang total tagihannya (out standing) sebesar **Rp. 2.990.480.337,- (Dua milyar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);**
7. Bahwa sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Tergugat masih belum memenuhi kewajibannya untuk membayar tagihan Penggugat yang ada di Tergugat sejumlah **Rp. 2.990.480.337,- (Dua milyar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah)**
8. Bahwa dengan tidak dibayarnya tagihan (out standing) Penggugat yang ada di Tergugat sejumlah **Rp. 2.990.480.337,- (Dua milyar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah),** maka Tergugat harus dipandang telah

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 467/Pdt.G/2025/PN Bdg



melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtgedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kita Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan :

“Tiap perbuatan yang melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Menurut Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan” (Pendekatan Kontemporer) Penerbit Citra Aditya Bandung, 2013, Cetakan Pertama, halaman 10-14 menyatakan bahwa dari bunyi Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, maka unsur-unsurnya dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum
- c. Adanya Kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Ad. a. Adanya suatu perbuatan.

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif), maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif) misalnya tidak berbuat sesuatu padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur “pesetujuan atau kesepakatan” dan tidak ada juga unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana terdapat dalam kontrak.

Ad.b. Perbuatan tersebut melawan hukum .

Perbuatan yang harus dilakukan tersebut harus melawan hukum. Sejak tahun 1919 baik di negeri Belanda maupun di Indonesia perbuatan melawan hukum diartikan secara luas, yaitu mencakup salah-satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- (1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- (2) Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- (3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- (4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 467/Pdt.G/2025/PN Bdg



- (5) Perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan orang lain atau Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Ad. c. Adanya kesalahan dari Pihak Pelaku.

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggungjawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur

- Adanya unsur kesengajaan;
- Ada unsur kelalaian;
- Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain.

Ad. d. Adanya Kerugian Bagi Korban.

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan.

Berbeda

dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materiil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial, yang juga akan dinilai dengan uang.

Ad.e. Adanya hubungan kausalitas antara Perbuatan dengan Kerugian.

Hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Untuk teori dengan konsep kira-kira merupakan bagian yang membingungkan dan paling banyak pertimbangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum.



9. Bahwa apabila unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata dihubungkan dengan perbuatan Tergugat, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Adanya perbuatan

Dalam hal ini Tergugat telah melakukan perbuatan yang pada awalnya Tergugat telah memesan dan menerima pasokan kain berjenis KAMANIYA PLAIN SCARF dengan berbagai corak warna yaitu ELECTRIC BLUE, MAROON 061, DUSTY PINK, PALE PURPLE, OFF WHITE 076, BLUE OCEAN, DUSTY GREEN, KHAKY, DARK BROWN, NAVY dan sebagainya, dengan total kewajiban sebesar **Rp. 2.990.480.337,- (Dua milyar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah)**

b. Perbuatan tersebut melawan hukum.

Bahwa dalam hal ini Perbuatan Tergugat telah melawan hukum yaitu Tergugat tidak membayar kewajibannya kepada Penggugat atas pemesanan dan pemasokan kain berjenis KAMANIYA PLAIN SCARF dengan berbagai corak warna kepada Penggugat sebesar **Rp. 2.990.480.337,- (Dua milyar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).**

c. Adanya Kesalahan.

Dalam hal ini Tergugat telah melakukan kesalahan yaitu tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar tagihan Penggugat atas pemesanan dan pemasokan kain berjenis KAMANIYA PLAIN SCARF dengan berbagai corak warna kepada Penggugat sesuai tanggal pembayaran (*Due date*) yang tertera dalam tiap invoice yang diajukan oleh Penggugat yang mencapai nilai sebesar **Rp. 2.990.480.337,- (Dua milyar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).**

d. Adanya kerugian bagi Korban.

Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat yaitu tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar tagihan Penggugat atas pemesanan dan pemasokan kain berjenis KAMANIYA PLAIN SCARF dengan berbagai corak warna kepada Penggugat, maka



Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial yaitu :

(1) Kerugian Immateriil berupa ;

- Tagihan pokok sebesar Rp. 2.990.480.337,- (Dua milyar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- Apabila uang tagihan pokok sebesar tersebut diatas diajalankan untuk usaha Peggugat akan mendapatkan bunga berdasarkan suku bunga Bank (BRI) untuk pinjaman korporasi per tahun sebesar 8% sehingga bunga yang akan didapat oleh Peggugat adalah sebesar $8\% \times \text{Rp. } 2,990,480,337,- = \text{Rp. } 239.238.426,96,-$ (Dua ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh enam koma Sembilan puluh enam rupiah)

Jumlah total kerugian materiil sebesar **Rp. 3.229.718.763,96,-** (Tiga milyar dua ratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga koma sembilan puluh enam rupiah)

(2) Kerugian Immateriil, yaitu berupa lelahnya mental dan Pikiran dari Peggugat untuk berusaha menagih tagihan yang ada di Tergugat namun tidak kunjung dibayarkan oleh Tergugat, telah menimbulkan stress pikiran bagi Peggugat, yang tentunya hal ini tidak dapat ternilai dengan uang, namun demikian apabila diperhitungkan dengan nilai uang, wajar apabila Peggugat menilai **sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**

d. Adanya hubungan kausalitas antara Perbuatan dengan Kerugian.

Bahwa dalam hal ini, telah jelas adanya hubungan kausalitas antara perbuatan Tergugat dengan Kerugian yang ditimbulkannya yaitu dengan adanya perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban dengan tidak membayar tagihan Peggugat sampai saat ini maka menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial yang besarnya :

(1) **Kerugian Immateriil** berupa ;

- Tagihan pokok sebesar **Rp. Rp.2,990,480,337,-** (Dua milyar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu koma tiga ratus tigapuluh tujuh rupiah);



- Bunga berdasarkan suku bunga Bank (BRI) untuk pinjaman korporasi per tahun sebesar 8% adalah sebesar $8\% \times \text{Rp. 2,990,480,337,-} = \text{Rp. 239.238.426,96,-}$ (Dua ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh enam koma Sembilan puluh enam rupiah)

Jumlah total kerugian materiil sebesar sebesar **Rp. 3.229.718.763,96,-** (Tiga milyar dua ratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga koma sembilan puluh enam rupiah)

- (2) **Kerugian Immateriil**, sebesar Rp. 500.000.000.-, (lima ratus juta rupiah)

10. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka wajar apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk segera dan sekaligus mengganti kerugian baik kerugian materiil maupun immaterii kepada Penggugat yang besarnya adalah sebagai berikut :

- (1) **Kerugian Immateriil** berupa ;

- Tagihan pokok sebesar **Rp. Rp.2,990,480,337,-** (Dua milyar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu koma tiga ratus tigapuluh tujuh rupiah);
- Bunga berdasarkan suku bunga Bank (BRI) untuk pinjaman korporasi per tahun sebesar 8% adalah sebesar $8\% \times \text{Rp. 2,990,480,337,-} = \text{Rp. 239.238.426,96,-}$ (Dua ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh enam koma Sembilan puluh enam rupiah)

Jumlah total kerugian materiil sebesar sebesar **Rp. 3.229.718.763,96,-** (Tiga milyar dua ratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga koma sembilan puluh enam rupiah)

- (2) **Kerugian Immateriil**, sebesar Rp. 500.000.000.-, (lima ratus juta rupiah)

11. Bahwa agar gugatan ini tidak *illusoir* dan bernilai karena adanya itikad tidak baik dari Tergugat serta dikhawatirkan selama proses perkara ini berlangsung Tergugat akan memindahtangankan / mengalihkan harta



kekayaannya guna menghindari diri dari kewajibannya membayar kepada Penggugat dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya berupa bidang-bidang tanah kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat segera diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atau sita persamaan terhadap bidang-bidang tanah baik atas nama PT. Shafira Apparel Indonesia (sekarang PT. Shigei Apparel Indonesia) maupun yang diatasnamakan M. Murzid Hilmi Aziz dahulu selaku Direktur PT. Shigei Apparel Indonesia dan sekarang sebagai pemegang saham, yaitu :

- (1) 1 (satu) bidang tanah sebagaimana SHGB No.00574 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 9800 m², atas nama PT. SHAFIRA APPAREL INDONESIA;
- (2) 1 (satu) bidang tanah sebagaimana SHM No.00551 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 335 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ;
- (3) 1 (satu) bidang tanah sebagaimana SHM No.244 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 1.451 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ;
- (4) 1 (satu) bidang tanah sebagaimana SHM No. 00897 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 2.539 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ;
- (5) 1 (satu) bidang tanah sebagaimana SHM No. 00881 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 2.416 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ;
- (6) 1 (satu) bidang tanah sebagaimana SHM No.00854 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 1.715 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ;
- (7) 1 (satu) bidang tanah sebagaimana SHM No.00779 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 2.855 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ]

Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 467/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8) 1 (satu) bidang tanah sebagaimana SHM No.00708 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 2.831 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ;
- (9) 1 (satu) bidang tanah sebagaimana SHM No.00709 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 1.937 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ
- (10) 1 (satu) bidang tanah sebagaimana SHM No.00853 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 1.580 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ;
- (11) 1 (satu) bidang tanah sebagaimana SHM No.00711 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 2.870 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ
- (12) 1 (satu) bidang tanah sebagaimana SHM No.00713 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 2.535 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ
- (13) 1 (satu) bidang tanah sebagaimana SHM No.00717 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 1.686 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ
- (14) 1 (satu) bidang tanah sebagaimana SHM No.00718 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 14.970 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ;
- (15) 1 (satu) bidang tanah sebagaimana SHM No.00720 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 1.291 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ;
- (16) 1 (satu) bidang tanah sebagaimana SHM No.46 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 5.700 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ;

Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 467/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (17) 1 (satu) bidang tanah sebagaimana SHM No.00067 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 5.450 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ;
- (18) 1 (satu) bidang tanah sebagaimana SHM No.00068 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 2.770 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ
- (19) 1 (satu) bidang tanah sebagaimana SHM No.00069 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 3.195 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ;
- (20) 1 (satu) bidang tanah sebagaimana SHM No.00070 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 2.755 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ;
- (21) 1 (satu) bidang tanah sebagaimana SHM No.00071 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 2.770 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ;
- (22) 1 (satu) bidang tanah sebagaimana SHM No.463 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 2.800 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ;
- (23) 1 (satu) bidang tanah sebagaimana SHM No.00715 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 1.918 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ;
- (24) 1 (satu) bidang tanah sebagaimana SHM No.261 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 1.3000 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ;
12. Bahwa apabila gugatan ini dikabulkan sampai dengan adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pasti (*Inkracht van gewijsde*), namun apabila ada keterlambatan pelaksanaan putusan oleh Terfugut, maka wajar Penggugat memohon kepada Majelis Hakim, agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada

Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 467/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara ini yang besarnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari;

13. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh Penggugat dengan itikad baik, maka wajar apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;
14. Bahwa oleh karena gugatan ini di dasarkan dengan bukti-bukti yang otentik, maka sesuai ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR, wajar dan patut kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
15. Bahwa apabila gugatan ini dikabulkan, sesuai dengan aturan hukum acara perdata maka biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan jaminan (*Conservatoir Beslag*) atau sita persamaan terhadap bidang-bidang tanah baik atas nama PT. Shafira Apparel Indonesia (sekarang PT. Shigei Apparel Indonesia) maupun yang diatasnamakan M. Murzid Hilmi Aziz dahulu selaku Direktur PT. Shigei Apparel Indonesia dan sekarang sebagai pemegang saham , yaitu :
 - (1) 1 (satu) bidang tanah sebagaimana SHGB No.00574 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 9800 m², atas nama PT. SHAFIRA APPAREL INDONESIA;
 - (2) 1 (satu) bidang tanah sebagaimana SHM No.00551 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 335 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ
 - (3) 1 (satu) bidang tanah sebagaimana SHM No.244 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 467/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat, seluas 1.451 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ;

- (4) 1 (satu) bidang tanah sebagaimana SHM No. 00897 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 2.539 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ
- (5) 1 (satu) bidang tanah sebagaimana SHM No. 00881 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 2.416 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ;
- (6) 1 (satu) bidang tanah sebagaimana SHM No.00854 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 1.715 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ;
- (7) 1 (satu) bidang tanah sebagaimana SHM No.00779 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 2.855 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ]
- (8) 1 (satu) bidang tanah sebagaimana SHM No.00708 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 2.831 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ;
- (9) 1 (satu) bidang tanah sebagaimana SHM No.00709 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 1.937 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ;
- (10) 1 (satu) bidang tanah sebagaimana SHM No.00853 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 1.580 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ;
- (11) 1 (satu) bidang tanah sebagaimana SHM No.00711 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 2.870 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ;
- (12) 1 (satu) bidang tanah sebagaimana SHM No.00713 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 467/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat, seluas 2.535 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ;

(13) 1 (satu) bidang tanah sebagaimana SHM No.00717 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 1.686 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ;

(14) 1 (satu) bidang tanah sebagaimana SHM No.00718 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 14.970 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ;;

(15) 1 (satu) bidang tanah sebagaimana SHM No.00720 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 1.291 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ;

(16) 1 (satu) bidang tanah sebagaimana SHM No.46 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 5.700 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ

(17) 1 (satu) bidang tanah sebagaimana SHM No.00067 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 5.450 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ

(18) 1 (satu) bidang tanah sebagaimana SHM No.00068 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 2.770 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ

(19) 1 (satu) bidang tanah sebagaimana SHM No.00069 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 3.195 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ;

(20) 1 (satu) bidang tanah sebagaimana SHM No.00070 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 2.755 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ;

(21) 1 (satu) bidang tanah sebagaimana SHM No.00071 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 467/Pdt.G/2025/PN Bdg



Provinsi Jawa Barat, seluas 2.770 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ;

(22) 1 (satu) bidang tanah sebagaimana SHM No.463 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 2.800 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ;

(23) 1 (satu) bidang tanah sebagaimana SHM No.00715 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 1.918 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ;

(24) 1 (satu) bidang tanah sebagaimana SHM No.261 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 1.3000 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ;

4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk segera dan sekaligus mengganti kerugian baik kerugian materiil maupun immaterii kepada Penggugat yang besarnya adalah sebagai berikut

(1) Kerugian Immateriil berupa ;

- Tagihan pokok sebesar **Rp. Rp.2,990,480,337,- (Dua milyar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu koma tiga ratus tigapuluh tujuh rupiah);**
- Bunga berdasarkan suku bunga Bank (BRI) untuk pinjaman korporasi per tahun sebesar 8% adalah sebesar 8% x Rp.2,990,480,337,- = **Rp. 239.238.426,96,- (Dua ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh enam koma Sembilan puluh enam rupiah)**
- Jumlah total kerugian materiil sebesar sebesar **Rp. 3.229.718.763,96,- (Tiga milyar dua ratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga koma sembilan puluh enam rupiah)**

(2) Kerugian Immateriil, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini yang besarnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 467/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Penggugat telah hadir diwakili oleh kuasa hukumnya sedangkan untuk Tergugat datang menghadap Firman Hidayat, S.H., M.H. sebagai Direktur PT.Shigei Apparel Indonesia dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Erlin Veronica Hartanto, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 November 2025 menyatakan upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara e-court melalui sistem elektronik Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tertanggal 27 November 2025, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Bahwa pada dasarnya, TERGUGAT menolak semua dalil-dalil dalam posita Gugatan PENGGUGAT, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.

Bahwa benar antara TERGUGAT dan PENGGUGAT telah melakukann pemesanan dan pemasokan kain-kain, yang mana PENGGUGAT menjadi *supplier* dari TERGUGAT untuk kain yang digunakan sebagai bahan pembuatan berbagai hijab dan busana muslim merk Shafira dan Zoya, dalam pemasokan kain dibuatlah 35 *Purchase Order* (PO) oleh PENGGUGAT dengan total *invoice* (tagihan) sebesar **Rp3.193.766.094,-** (tiga milyar seratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu Sembilan puluh empat rupiah). Namun

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 467/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT sama sekali tidak dapat memahami dimana letak adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukann oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT atas kerjasama pemasokan kain-kain tersebut.

Bahwa sebelum TERGUGAT memberikan Jawaban terhadap pokok Gugatan PENGGUGAT, maka ijinlanlah TERGUGAT terlebih dahulu untuk mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan PENGGUGAT dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

a. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

- 1) Bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah hubungan bisnis yang timbul dari **pemesanan dan pemasokan kain**, dimana TERGUGAT memiliki kewajiban untuk membayar tagihan (*invoice*) atas pasokan barang yang telah diterima TERGUGAT;
- 2) Bahwa Gugatan PENGGUGAT didasarkan pada tidak dibayarnya tagihan (*outstanding purchase invoice*) oleh TERGUGAT sebesar Rp2.990.480.337,- (dua milyar Sembilan ratus Sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- 3) Bahwa dalil tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran yang timbul dari suatu transaksi jual beli (yaitu pemesanan dan pasokan kain) merupakan ranah **Wanprestasi** (cidera janji) sebagaimana diatur dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 4) Bahwa perbuatan TERGUGAT yang tidak membayar tagihan bukanlah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, karena:
 - a) Sengketa ini timbul dari perikatan yang sudah ada dengan dibuktikan dengan adanya invoice, bukan perbuatan yang berdiri sendiri di luar kesepakatan.
 - b) Kewajiban hukum yang dilanggar adalah kewajiban kontraktual yaitu membayar harga barang, bukan melanggar dari unsur-unsur PMH.
- 5) Oleh karena itu kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan PENGGUGAT tidak jelas dasar hukum (*rechtsground*) dan objek dari yang dipersoalkan apa, termasuk petitum gugatan yang tidak jelas telah secara nyata menyebabkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 02 Oktober 2025 adalah gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), sehingga beralasan hukum jika Eksepsi TERGUGAT ini dapat dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo dan untuk selanjutnya menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

b. Eksepsi Gugatan Salah Pihak (*Error in Persona*)

- 6) Bahwa PENGGUGAT mengajukan permohonan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) atas sejumlah bidang tanah yang Sebagian besar atas nama M. Murzid Hilmi Aziz.
- 7) Bahwa TERGUGAT dalam perkara ini adalah PT Shigei Apparel Indonesia.
- 8) Bahwa M. Murzid Hilmi Aziz, meskipun pernah menjabat sebagai Direktur dan kini sebagai Pemegang Saham, adalah subjek hukum yang berbeda dari TERGUGAT.
- 9) Bahwa penyitaan aset pribadi M. Murzid Hilmi Aziz dalam perkara gugatan PMH terhadap PT Shigei Apparel Indonesia tanpa adanya dalil dan pembuktian *piercing the corporate veil* yang sah secara hukum, menjadikan gugatan ini mengandung cacat *Error in Persona*.
- 10) Oleh karena itu, permohonan sita jaminan yang diajukan PENGGUGAT harus ditolak, dan eksepsi ini beralasan untuk dikabulkan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah TERGUGAT sampaikan dalam Eksepsi, mohon dipergunakan kembali dalam Jawabannya terhadap pokok perkara;
2. Bahwa selanjutnya TERGUGAT kembali menegaskan pada prinsipnya menolak semua dalil-dalil dalam posita Gugatan PENGGUGAT, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
3. TERGUGAT mengakui adanya hubungan bisnis sebagai pembeli kain jenis KAMANIYA PLAIN SCARF dari PENGGUGAT;
4. TERGUGAT mengakui adanya utang pokok yang belum dibayar (*Outstanding*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp2.990.480.337,- (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang timbul dari transaksi bisnis yang sah;
5. Mengenai utang Pokok, TERGUGAT mengakui dan bertanggung jawab atas utang pokok sebesar Rp 2.990.480.337,-.
6. TERGUGAT menolak tuntutan bunga 8% per tahun (sebesar Rp 239.238.426,96,-) karena tuntutan tersebut didasarkan pada perhitungan kerugian PMH dan bukan kerugian wanprestasi yang diperjanjikan atau telah dinyatakan lalai secara sah.

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 467/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. TERGUGAT menolak total klaim kerugian materiil sebesar Rp3.229.718.763,96,.

ITIKAD BAIK TERGUGAT

8. TERGUGAT menyatakan adanya itikad baik untuk melunasi utang pokok tersebut. Keterlambatan pembayaran murni disebabkan oleh kendala likuiditas perusahaan dan bukan karena kehendak untuk menghindari dari kewajiban.
9. Sebagai wujud tanggung jawab, TERGUGAT mengajukan penawaran pembayaran utang pokok sebesar Rp 2.990.480.337,- secara cicilan kepada PENGUGAT.
10. TERGUGAT menawarkan cicilan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan, yang akan mulai dibayarkan setelah putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), hingga utang pokok lunas.
11. TERGUGAT memohon Majelis Hakim dapat menetapkan skema pembayaran cicilan ini dalam putusan.

PETITUM

Maka berdasarkan uraian Jawaban yang dikemukakan diatas, dengan ini TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

1. MENGABULKAN Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
3. Menghukum PENGUGAT membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
2. Menghukum TERGUGAT untuk membayar utang pokok kepada PENGUGAT sebesar Rp2.990.480.337,- dua miliar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).
3. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan pembayaran utang pokok tersebut dengan cara di cicil sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per bulan, yang dimulai sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

4. Menolak tuntutan kerugian materil.
5. Menolak permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas seluruh aset yang diajukan oleh PENGGUGAT.
6. Menghukum PENGGUGAT membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (***Ex Aequo et Bono***);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara ecourt tertanggal 4 Desember 2025, terhadap Tergugat juga telah mengajukan Duplik tanggal 11 Desember 2025 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy dari Print out Rekapitulasi Outstanding Purchase Invoice tertanggal 28 Agustus 2025, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy dari asli satu berkas Purchase Invoice, No. Form : SAI.PI.02.24.00149 tanggal 28 Februari 2024 dengan nilai total Rp.356.240.633,- (Tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), due date : 28 Mei 2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy dari foto copy Purchase Invoice, No. Form : SAI.PI.02.24.00148 tanggal 28 Februari 2024 nilai total Rp.4.146.221- (Empat juta seratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh satu rupiah), due date : 28 Mei 2024, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy dari asli Purchase Invoice, No. Form : SAI.PI.03.24.00041 tanggal 15 Maret 2024 nilai total Rp. 250.525.661 - (Dua ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) due date : 13 Juni 202, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy dari asli Purchase Invoice, No. Form : SAI.PI.03.24.00191 tanggal 15 Maret 2024 nilai total Rp.12.500.000,-- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah), due date : 13 Juni 2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy dari asli Purchase Invoice, No. Form : SAI.PI.03.24.00192 tanggal 15 Maret 2024 nilai total Rp.5.060.000,- (Lima juta enam puluh ribu rupiah), due date : 13 Juni 2024, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 467/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy dari asli Purchase Invoice, No Form : SAI.PI.03.24.00042 tanggal 15 Maret 2024 nilai total Rp.139.443.659,- (Seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah), due date : 13 Juni 2024, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy dari asli Purchase Invoice, No Form : SAI.PI.03.24.00055 tanggal 19 Maret 2024 nilai total Rp.94.862.500,- (Semblan puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), due date : 17 Juni 2024, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy dari asli Purchase Invoice, No Form : SAI.PI.04.24.00145 tanggal 04 April 2024 nilai total Rp. 1.550.850,- (Satu juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) , due date : 3 Juli 2024, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy dari asli Purchase Invoice, No Form : SAI.PI.05.24.00050 tanggal 14 Mei 2024 nilai total Rp.46.119.450 ,- (Empat puluh enam juta seratus sembilan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) , due date : 12 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy dari asli Purchase Invoice, No Form : SAI.PI.05.24.00042 tanggal 14 Mei 2024 nilai total Rp.31.047.630,- (Tiga puluh satu juta empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah), due date : 12 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy dari asli Purchase Invoice, No Form : SAI.PI.05.24.00046 tanggal 15 Mei 2024 nilai total Rp.34.408.000,- (Tiga puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah), due date : 13 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-12 ;
13. Foto copy dari asli satu berkas Purchase Invoice, No Form : SAI.PI.05.24.00047 tanggal 15 Mei 2024 nilai total Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah), due date : 13 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy dari asli Purchase Invoice, No Form : SAI.PI.05.24.00048 tanggal 15 Mei 2024 nilai total Rp.115.230.000 (seratus lima belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), due date : 13 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copy dari asli Purchase Invoice, No Form : SAI.PI.06.24.00051 tanggal 06 Juni 2024 nilai total Rp.303.565.500 (Tiga ratus tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), due date : 4 September 2024, diberi tanda bukti P-15;
16. Foto copy dari asli Purchase Invoice, No Form : SAI.PI.06.24.00052 tanggal 06 Juni 2024 nilai total Rp.143.137.050 (Seratus empat puluh

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 467/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh rupiah), due date : 4 September 2024, diberi tanda bukti P-16;

17. Foto copy dari asli Purchase Invoice, No Form : SAI.PI.06.24.00053 tanggal 08 Juni 2024 nilai total Rp.77.007.083- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah), due date : 4 September 2024, diberi tanda bukti P-17 ;
18. Foto copy dari asli Purchase Invoice, No Form : SAI.PI.06.24.00054 tanggal 06 Juni 2024 nilai total Rp. 171.326.558,- (Seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) , due date : 4 September 2024, diberi tanda bukti P-18;
19. Foto copy dari asli Purchase Invoice, No Form : SAI.PI.06.24.00055 tanggal 06 Juni 2024 nilai total Rp.77.007.083,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah) due date : 4 September, diberi tanda bukti P-19 ;
20. Foto copy dari asli Purchase Invoice, No Form : SAI.PI.06.24.00056 tanggal 06 Juni 2024 nilai total Rp.77.782.973 (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah), due date : 4 September 2024, diberi tanda bukti P-20;
21. Foto copy dari asli Purchase Invoice, No Form : SAI.PI.06.24.00057 tanggal 06 Juni 2024 nilai total Rp.187.997.200,- (Seratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), due date : 4 September 2024, diberi tanda bukti P-21;
22. Foto copy dari asli Purchase Invoice, No Form : SAI.PI.06.24.00061 tanggal 10 Juni 2024 nilai total Rp. 28.250.000,- (Dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) , due date : 8 September 2024, diberi tanda bukti P-22;
23. Foto copy dari asli Purchase Invoice, No Form : SAI.PI.06.24.00062 tanggal 11 Juni 2024 nilai total Rp.46.375.000,- . (Empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh limaribu rupiah), due date : 9 September 2024, diberi tanda bukti P-23 ;
24. Foto copy dari asli Purchase Invoice, No Form : SAI.PI.06.24.00063 tanggal 11 Juni 2024 nilai total Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), due date : 9 September 2024, diberi tanda bukti P-24;
25. Foto copy dari asli Purchase Invoice, No Form : SAI.PI.06.24.00118 tanggal 11 Juni 2024 nilai total Rp. 230.963.599 (Dua ratus tiga puluh juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) due date : 9 September 2024, diberi tanda bukti P-25;

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 467/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto copy dari asli Purchase Invoice, No Form : SAI.PI.06.24.00074 tanggal 12 Juni 2024 nilai total Rp.28.151.000,- (Dua puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) , due date : 10 September 2024, diberi tanda bukti P-26 ;
27. Foto copy dari asli Purchase Invoice, No Form : SAI.PI.06.24.00075 tanggal 12 Juni 2024 nilai total Rp. 15.858.500,- (Lima belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah), due date : 10 September 2024, diberi tanda bukti P-27 ;
28. Foto copy dari asli Purchase Invoice, No Form : SAI.PI.06.24.00076 tanggal 12 Juni 2024 nilai Rp.100.096.000,- (Seratus juta Sembilan puluh ribu rupiah), due date : 10 September 2024, diberi tanda bukti P-28;
29. Foto copy dari asli Purchase Invoice, No Form : SAI.PI.06.24.00060 tanggal 13 Juni 2024 nilai total Rp.32.750.000,- (Tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), due date : 11 September 2024, diberi tanda bukti P-29 ;
30. Foto copy dari asli Purchase Invoice, No Form : SAI.PI.06.24.00088 tanggal 21 Juni 2024 total nilai Rp. 67.052.350,- (Enam puluh tujuh juta lima puluh dua tiga ratus lima puluh rupiah) due date : 19 September 2024,diberi tanda bukti P-30;
31. Foto copy dari asli Purchase Invoice, No Form : SAI.PI.07.24.00119 tanggal 21 Juni 2024 nilai total Rp 229.385.085 (Dua ratus dua puluh Sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh lima rupiah), due date : 10 September 2024, diberi tanda bukti P-31 ;
32. Foto copy dari asli Purchase Invoice, No Form : SAI.PI.07.24.0047 tanggal 08 Juli 2024 nilai total Rp. 123.889.500,- (Seratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) , due date : 6 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-32;
33. Foto copy dari asli Purchase Invoice, No Form : SAI.PI.07.24.0048 tanggal 11 Juli 2024 nilai total Rp.48.047.000,- (Empat puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu rupiah) , due date : 9 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-33 ;
34. Foto copy dari asli Purchase Invoice, No Form : SAI.PI.07.24.00053 tanggal 17 Juli 2024 nilai total Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) , due date : 15 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-34 ;
35. Foto copy dari asli Purchase Invoice, No Form : SAI.PI.07.24.00058 tanggal 24 Juli 2024 nilai total Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah), due date : 22 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-35;

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 467/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Foto copy dari asli Purchase Invoice, No Form : SAI.PI.07.24.00066 tanggal 24 Juli 2024 nilai total Rp. 2.990.000,-(Dua juta sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah), due date : 22 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-36 ;
37. Foto copy dari foto copy SHGB No.00574 atas bidang tanah yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 9800 m², atas nama PT. SHAFIRA APPAREL INDONESIA, diberi tanda bukti P-37;
38. Foto copy dari foto copy SHM No.00551 atas bidang tanah yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 335 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ, diberi tanda bukti P-38;
39. Foto copy dari foto copy SHM No.244 atas bidang tanah yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 1.451 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ, diberi tanda bukti P-39;
40. Foto copy dari foto copy SHM No. 00897 atas bidang tanah yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 2.539 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZZ, diberi tanda bukti P-40;
41. Foto copy dari foto copy SHM No.00854 atas bidang tanah yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 1.715 m², atas nama M. MU RZID HILMI AZIZ, diberi tanda bukti P-41;
42. Foto copy dari foto copy SHM No.00779 atas bidang tanah yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 2.855 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ, diberi tanda bukti P-42;
43. Foto copy dari foto copy SHM No.00708 atas bidang tanah yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 2.831 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ, diberi tanda bukti P-43;
44. Foto copy dari foto copy SHM No.00709 atas bidang tanah yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 1.937 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ, diberi tanda bukti P-44;

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 467/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Foto copy dari foto copy SHM No.00853 atas bidang tanah yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 1.580 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ, diberi tanda bukti P-45;
46. Foto copy dari foto copy SHM No.00711 atas bidang tanah yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 2.870 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ, diberi tanda bukti P-46;
47. Foto copy dari foto copy SHM No.00713 atas bidang tanah yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 2.535 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ, diberi tanda bukti P-47;
48. Foto copy dari foto copy SHM No.00717 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 1.686 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ, diberi tanda bukti P-48;
49. Foto copy dari foto copy SHM No.00718 atas bidang tanah yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 14.970 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ, diberi tanda bukti P-49;
50. Foto copy dari foto copy SHM No.00720 atas bidang tanah yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 1.291 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ, diberi tanda bukti P-50;
51. Foto copy dari foto copy SHM No.46 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 5.700 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ, diberi tanda bukti P-51;
52. Foto copy dari foto copy SHM No.00067 atas bidang tanah yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 5.450 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ, diberi tanda bukti P-52;
53. Foto copy dari foto copy SHM No.00068 atas bidang tanah yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 2.770 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ, diberi tanda bukti P-53;
54. Foto copy dari foto copy SHM No.00069 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 467/Pdt.G/2025/PN Bdg



Barat, seluas 3.195 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ, diberi tanda bukti P-54;

55. Foto copy dari foto copy SHM No.00070 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 2.755 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ, diberi tanda bukti P-55;
56. Foto copy dari foto copy SHM No.00071 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 2.770 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ, diberi tanda bukti P-56;
57. Foto copy dari foto copy SHM No.463 atas bidang tanah yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 2.800 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ, diberi tanda bukti P-57;
58. Foto copy dari foto copy SHM No.00715 yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 1.918 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ, diberi tanda bukti P-58;
59. Foto copy dari foto copy SHM No.261 atas bidang tanah yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, seluas 1.3000 m², atas nama M. MURZID HILMI AZIZ, diberi tanda bukti P-59

Menimbang, bahwa Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-59 masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara e- court pada tanggal 29 Januari 2026;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara, dipandang telah turut termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 467/Pdt.G/2025/PN Bdg



Menimbang, bahwa oleh karena ada eksepsi dari Tergugat maka majelis hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan eksepsi Tergugat, apakah beralasan atau tidak

Menimbang, bahwa adapun menurut majelis hakim yang menjadi inti dari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut;

a. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah hubungan bisnis yang timbul dari **pemesanan dan pemasokan kain**, dimana TERGUGAT memiliki kewajiban untuk membayar tagihan (*invoice*) atas pasokan barang yang telah diterima TERGUGAT;
- Bahwa Gugatan PENGGUGAT didasarkan pada tidak dibayarnya tagihan (*outstanding purchase invoice*) oleh TERGUGAT sebesar Rp2.990.480.337,- (dua milyar Sembilan ratus Sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa dalil tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran yang timbul dari suatu transaksi jual beli (yaitu pemesanan dan pasokan kain) merupakan ranah **Wanprestasi** (cidera janji) oleh karena itu kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan PENGGUGAT tidak jelas dasar hukum (*rechtsgrond*) dan objek dari yang dipersoalkan apa, termasuk petitum gugatan yang tidak jelas telah secara nyata menyebabkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 02 Oktober 2025 adalah gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), sehingga beralasan hukum jika Eksepsi TERGUGAT ini dapat dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* dan untuk selanjutnya menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

b. Eksepsi Gugatan Salah Pihak (*Error in Persona*)

- Bahwa PENGGUGAT mengajukan permohonan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) atas sejumlah bidang tanah yang Sebagian besar atas nama M. Murzid Hilmi Aziz;
- Bahwa TERGUGAT dalam perkara ini adalah PT Shigei Apparel Indonesia.
- Bahwa M. Murzid Hilmi Aziz, meskipun pernah menjabat sebagai Direktur dan kini sebagai Pemegang Saham, adalah subjek hukum yang berbeda dari TERGUGAT karena penyitaan aset pribadi M.

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 467/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murzyd Hilmi Aziz dalam perkara gugatan PMH terhadap PT Shigei Apparel Indonesia tanpa adanya dalil dan pembuktian *piercing the corporate veil* yang sah secara hukum, menjadikan gugatan ini mengandung cacat *Error in Persona*. Oleh karena itu, permohonan sita jaminan yang diajukan PENGUGAT harus ditolak, dan eksepsi ini beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas maka pihak Penggugat telah mengajukan *Replik tertanggal* 4 Desember 2025 yang pada pokoknya telah menyangkal dalil-dalil Eksepsi Tergugat, sedangkan Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 11 Desember 2025 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil jawaban dan eksepsinya;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari dengan seksama eksepsi-eksepsi Tergugat serta tanggapan replik yang dikemukakan Penggugat terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas, serta Duplik Tergugat maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat pada huruf A mengenai *Obscuur Libel*, sebagaimana alasan-alasan eksepsi yang dikemukakan Tergugat, setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama gugatan Penggugat adalah sangat berkaitan dengan pembuktian di persidangan dengan demikian majelis hakim menilai terhadap hal tersebut telah masuk pokok perkara, yang nanti akan dibuktikan kebenarannya di persidangan dalam acara pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat pada huruf B mengenai gugatan Salah Pihak (*Error in Persona*), sebagaimana alasan-alasan eksepsi yang dikemukakan Tergugat, majelis hakim menilai hal tersebut juga telah masuk pokok perkara yang mana harus dibuktikan didalam proses persidangan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat selengkapya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam surat gugatan Penggugat, Penggugat telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang Suplier yang memasok berbagai jenis kain kepada Tergugat PT. SHIGEI APPAREL INDONESIA (PT. SHAI) dahulu PT. SHAFIRA APPAREL INDONESIA, dimana kain-kain tersebut digunakan sebagai bahan pembuatan berbagai hijab dan busana muslim merk Shafira dan Zoya;
- Bahwa jenis kain yang dipasok oleh Penggugat kepada Tergugat diantaranya

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 467/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjenis KAMANIYA PLAIN SCARF dengan berbagai corak warna yaitu ELECTRIC BLUE, MAROON 061, DUSTY PINK, PALE PURPLE, OFF WHITE 076, BLUE OCEAN, DUSTY GREEN, KHAKY, DARK BROWN, NAVY dan sebagainya sesuai yang dipesan oleh Tergugat;

- Bahwa pemesanan dan pemasokan kain-kain tersebut tidak dibuatkan perjanjian secara khusus antara Penggugat dengan Tergugat, namun dilaksanakan sesuai permintaan dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa dari tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan 17 Juli 2024 Penggugat telah beberapa kali memasok kain-kain jenis KAMANIYA PLAIN SCARF dengan berbagai corak warna tersebut, dengan besaran harga sebagaimana yang tercantum dalam tagihan (invoice) setiap pasokan yang daftarnya dimasukan ke dalam Outstanding Purchase Invoice
- Bahwa dari 35 Purchase Order (P.O) dengan total Invoice (tagihan) sebesar Rp. 3.193.766.094,- (Tiga milyar seratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu Sembilan puluh empat rupiah), maka yang belum dibayar (out standing) sampai saat ini adalah sebesar Rp. 2.990.480.337,- (Dua milyar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah)
- Bahwa Penggugat sudah sering kali menagih uang tagihan tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat selalu mengatakan belum ada uang untuk membayar tagihan atas pemasokan kain dari Penggugat kepada Tergugat yang total tagihannya (out standing) sebesar Rp. 2.990.480.337,- (Dua milyar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bandung Kelas I! Khusus, Tergugat masih belum memenuhi kewajibannya untuk membayar tagihan Penggugat yang ada di Tergugat sejumlah Rp. 2.990.480.337,- (Dua milyar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah)
- Bahwa dengan tidak dibayarnya tagihan (out standing) Penggugat yang ada di Tergugat sejumlah Rp. 2.990.480.337,- (Dua milyar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah), maka Tergugat harus dipandang telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) ;
- Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir (hampa) dan tetap bernilai guna mengantisipasi itikad tidak baik dari Tergugat, serta adanya kekhawatiran bahwa selama proses perkara berlangsung Tergugat akan

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 467/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahtangankan atau mengalihkan harta kekayaannya demi menghindari kewajiban pembayaran kepada Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atau Sita Persamaan terhadap aset-aset berupa bidang tanah, baik atas nama PT Shafira Apparel Indonesia (sekarang PT Shigei Apparel Indonesia) maupun atas nama M. Murzid Hilmi Aziz (dahulu Direktur, sekarang Pemegang Saham);

- Bahwa untuk menjamin kepatuhan Tergugat dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde) nantinya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan tersebut;

- Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan atas dasar dasar hukum yang kuat dan didasari oleh itikad baik, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Penggugat sebagai Penggugat yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan *Jawaban dan eksepsi* tertanggal 27 November 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat mengakui adanya hubungan bisnis sebagai pembeli kain jenis Kamaniya Plain Scarf dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengakui adanya utang pokok yang belum dibayar (*Outstanding*) kepada Penggugat sebesar Rp2.990.480.337,- (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang timbul dari transaksi bisnis yang sah;
- Bahwa mengenai utang Pokok, Tergugat mengakui dan bertanggung jawab atas utang pokok sebesar Rp 2.990.480.337,-.
- Bahwa Tergugat menolak tuntutan bunga 8% per tahun (sebesar Rp 239.238.426,96,-) karena tuntutan tersebut didasarkan pada perhitungan kerugian PMH dan bukan kerugian wanprestasi yang diperjanjikan atau telah dinyatakan lalai secara sah;
- Bahwa Tergugat menolak total klaim kerugian materiil sebesar Rp3.229.718.763,96,.
- Bahwa Tergugat menyatakan adanya itikad baik untuk melunasi utang pokok tersebut. Keterlambatan pembayaran murni disebabkan oleh kendala likuiditas perusahaan dan bukan karena kehendak untuk menghindar dari kewajiban;

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 467/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai wujud tanggung jawab, Tergugat mengajukan penawaran pembayaran utang pokok sebesar Rp 2.990.480.337,- secara cicilan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat menawarkan cicilan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan, yang akan mulai dibayarkan setelah putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), hingga utang pokok lunas.
- Bahwa Tergugat memohon Majelis Hakim dapat menetapkan skema pembayaran cicilan ini dalam putusan.

Menimbang, bahwa pasal 1865 KUHPdata/Pasal 163 HIR menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna menggunakan hak nya sendiri atau membantah hak orang lain menunjukan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat wajib terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-59 tanpa menghadirkan saksi dipersidangan sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan di dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscur libel*) dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat didasari pada hubungan kontraktual pemesanan dan pemasokan kain (*Purchase Order*) yang merupakan ranah hukum perjanjian (*Wanprestasi/cedera janji*), namun Penggugat justru mengajukan gugatan dengan kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (*PMH*) sebagaimana Pasal 1365 KUHPdata.
- Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara dasar hukum (*rechtsgrond*) dengan peristiwa materiil yang diuraikan, di mana kegagalan membayar tagihan senilai Rp2.990.480.337,- dari 35 *Purchase Order* seharusnya dikualifikasikan sebagai wanprestasi, bukan Perbuatan Melawan Hukum.

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 467/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pengertian Gugatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) artinya gugatan itu bertentangan dengan hukum atau tidak berdasarkan hukum, baik bertentangan dengan hukum perdata maupun hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan, apakah gugatan Penggugat tersebut dikategorikan sebagai Perbuatan melawan hukum ataukah Wanprestasi;

Menimbang bahwa dalil pokok gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang karena kesalahannya sehingga menimbulkan akibat yang merugikan pihak lain;

Menimbang, bahwa pasal 1365 KUHPerdata, secara tegas menyebutkan syarat-syarat terpenuhinya sebuah perbuatan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu;

1. Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang.
2. Harus ada kesalahan secara :
 - Obyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat;
 - Subyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya.
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa :
 - Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh;



- Kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

4. Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi gugatan Penggugat ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada 35 (tiga puluh lima) Purchase Order (P.O) dengan total tagihan sebesar Rp3.193.766.094,- dan sisa tunggakan sebesar Rp2.990.480.337,-. Hubungan hukum tersebut secara nyata lahir dari kesepakatan jual beli atau pesanan barang yang telah diterima oleh Tergugat, yang secara limitatif diatur dalam ranah hukum kontrak/perjanjian sebagaimana Pasal 1238 jo. Pasal 1243 KUHPerduta terhadap hal tersebut telah diakui sendiri oleh Tergugat yang pada pokoknya membenarkan adanya utang pokok yang belum dibayar (*Outstanding*) kepada Penggugat sebesar Rp2.990.480.337,- (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang timbul dari transaksi bisnis serta Tergugat mengakui dan bertanggung jawab atas utang pokok sebesar Rp 2.990.480.337 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam praktik hukum perdata, penggabungan atau pencampuradukan antara dalil Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu gugatan, atau mengkualifikasikan peristiwa wanprestasi sebagai perbuatan melawan hukum tanpa uraian yang jelas mengenai unsur-unsur kesalahan yang melanggar kewajiban hukum di luar kontrak, dapat mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas dan membingungkan (kabur);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bantahan dari Tergugat meskipun tidak dibuatkan perjanjian secara khusus antara Penggugat dengan Tergugat, namun dilaksanakan sesuai permintaan dari Tergugat kepada Penggugat sehingga baik Penggugat maupun Tergugat mengakui telah saling mengikatkan diri mengenai pemesanan dan pemasokan kain-kain tersebut, maka Majelis berpendapat perbuatan Tergugat tidak bisa dikonstruksi sebagai perbuatan melawan hukum karena dari rangkaian fakta-fakta tersebut juga menunjukkan adanya perbuatan wanprestasi hal tersebut diakui sendiri oleh Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya membenarkan adanya utang pokok yang belum dibayar (*Outstanding*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp2.990.480.337,- (dua miliar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata suatu Perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Adanya suatu pokok persoalan tertentu/ objek tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang/kausa yang halal

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1313 KUHPerdara disebutkan bahwa *"suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"*.

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan pasal diatas menunjukkan adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal, dimana jika dihubungkan dengan 35 (tiga puluh lima) Purchase Order (P.O) yang mendasari gugatan Penggugat didalam perkara ini maka Purchase Order (P.O) yang ditandatangani para pihak mengikat layaknya perjanjian, sebagaimana ditegaskan Putusan Mahkamah Agung RI No.1506K/Pdt/2002;

Menimbang bahwa lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan diatas maka kita mendapatkan adanya perbedaan mendasar/prinsipil antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dan secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sumber hukum Wanprestasi, timbul dari persetujuan (agreement). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara sedangkan sumber hukum Perbuatan melawan hukum lahir karena undang-undang sendiri menentukan. Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 1352 KUHPerdara : *"Perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang sebagai undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang"* Artinya, perbuatan melawan hukum semata-mata berasal dari Undang-Undang bukan karena perjanjian yang berdasarkan persetujuan dan perbuatan melawan hukum merupakan akibat perbuatan manusia yang ditentukan sendiri oleh Undang-Undang;
2. Timbulnya hak menuntut pada wanprestasi diperlukan lebih dahulu suatu proses, seperti Pernyataan lalai. Hal ini sebagaimana dimaksud pasal 1234 KUHPerdara yang berbunyi *"tiap-tiap Perikatan adalah untuk*

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 467/Pdt.G/2025/PN Bdg



memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka gugatan dengan alas hak yang timbul dari persetujuan (*agreement*) harusnya dikonstruksi hukum sebagai wanprestasi dan bukan sebagai perbuatan melawan hukum, begitu pula dalam dalil posita gugatan Penggugat dengan petitum gugatan Penggugat telah terjadi saling bertentangan sebagaimana terurai diatas serta di dalam petitum gugatannya, Penggugat sama sekali tidak mencantumkan tuntutan agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, padahal dalam positanya Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum sehingga oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan yang demikian dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan yang demikian, majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat ini menjadi kabur/tidak jelas (*obscur libel*) sehingga hal tersebut mengakibatkan gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim telah menerima eksepsi dari Tergugat mengenai gugatan penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*) maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pokok perkara gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (*niet onvankelijke verklaard*) maka secara yuridis dengan sendirinya pula (*mutatis-mutandis*) Majelis Hakim tidak boleh membuktikan materi Perkara Pokok yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) maka Penggugat berada di pihak yang kalah berperkara dan oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana tertulis dalam amar putusan dibawah nanti;

Memperhatikan, ketentuan ketentuan dan pasal-pasal yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 467/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, pada hari Jumat, tanggal 6 Februari 2026, oleh kami, H.Sucipto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Widiarso, S.H., M.H., dan Nuryanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 467/Pdt.G/2025/PN Bdg tanggal 6 Oktober 2026, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2026 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Silviadithia,AK.S.SOS.SH. sebagai Panitera Pengganti dan Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widiarso, S.H., M.H

H.Sucipto, S.H.,M.H.

Nuryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dyah Silviadithia,AK.S.SOS.SH.

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 467/Pdt.G/2025/PN Bdg



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp150.000,00;
3. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp60.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp280.000,00;</u>

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)